

1500348-16.2022.8.26.0246

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: João Luis Monteiro Piassi
Comarca: Ilha Solteira
Foro: Foro de Ilha Solteira
Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... indicando que o réu estava promovendo tráfico de drogas. No dia dos fatos, em cumprimento de mandado de busca na residência do acusado, localizaram uma munição calibre 40. Não localizaram drogas. Acredita que o réu tenha atirado as drogas em um vaso sanitário, pois ouviram o som de descarga no momento em que tentava adentrar ao imóvel. O acusado não estava sob efeito de drogas.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ilha Solteira

Foro de Ilha Solteira

2ª Vara

Avenida Brasil Norte, 1680, Ilha Solteira-SP - cep 15385-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500348-16.2022.8.26.0246 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500348-16.2022.8.26.0246

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2142442/2022 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 25183549 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 2142442 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REGINALDO VENANCIO VILAS BOAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). João Luis Monteiro Piassi

I - RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de processo-crime proposto pelo Ministério Público Estadual contra o Sr. Reginaldo Venâncio Vilas Boas.

Na denúncia, narra-se que, no dia 25 de maio de 2022, às 10h20min, no Passeio Ararás, 321, Zona Norte, na cidade e comarca de Ilha Solteira, o denunciado, qualificado e interrogado à fl. 05, mantinha em sua posse, sem autorização legal ou regulamentar, uma munição calibre 40, de uso permitido (cf. laudo pericial à fls. 61/65).

Prisão em flagrante (fl. 01).

Posteriormente, foi deferida liberdade provisória (fls. 39/42).

Auto de exibição/apreensão à fl. 15.

Realizada perícia dos objetos apreendidos (fls. 61/65).

Recebida a denúncia em 27 de julho de 2022 (fl. 73).

Citado pessoalmente (fl. 111), o réu ofereceu defesa escrita (fls. 82/85).

Mantido o recebimento da inicial (fls. 86/87).

No curso da instrução (fl. 117), realizou-se oitiva em audiência de duas testemunhas e do réu

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação, enquanto a defesa pediu a absolvição..

Folha de Antecedentes Penais (fls. 112/114) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 115/116).

É o relatório.

Decido.

II -FUNDAMENTAÇÃO

Da Imputação do Crime de Posse Ilegal de Munição de Uso Permitido praticado pelo Sr. Reginaldo Venâncio Vilas Boas

Dispõe o art. 12, caput, do Estatuto do Desarmamento:

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

A munição foi devidamente periciada e apresentou-se eficaz para a realização de disparos (fls. 61/65).

No caso trazido à apreciação deste juízo criminal, restaram comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, sendo certo que os fatos apurados se adequam material e formalmente ao tipo penal em epígrafe.

Em juízo, a testemunha da acusação Osmar de Oliveira, policial civil, narrou que: receberam denúncia indicando que o réu estava promovendo tráfico de drogas. No dia dos fatos, em cumprimento de mandado de busca na residência do acusado, localizaram uma munição calibre 40. Não localizaram drogas. Acredita que o réu tenha atirado as drogas em um vaso sanitário, pois ouviram o som de descarga no momento em que tentava adentrar ao imóvel. O acusado não estava sob efeito de drogas.

A testemunha da acusação Luiz Arnaldo Leonaldo, guarda municipal, narrou que: durante cumprimento de mandado de prisão na residência do réu localizaram uma munição intacta. Indagado, o réu disse que havia encontrado a munição no lixo e decidiu guardá-la. Argumenta que o acusado franqueou a entrada dos agentes ao imóvel. Não localizaram drogas.

Em seu interrogatório, o réu Reginaldo Venancio Vilas Boas, narrou que: encontrou a munição na rua e decidiu guardá-la "por curiosidade". Não sabia que portar munição, sem autorização, era crime. A munição estava guardada em um sexto, em sua residência. Atendeu prontamente os agentes policiais. Não sabe manusear armas. Nega que estivesse promovendo tráfico de drogas. Atualmente trabalha fazendo "bicos" em lanchonetes.

Segundo o STJ, a apreensão de ínfima quantidade de munição desacompanhada da arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.856.980-SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 22/09/2021 (Info 710)).

No presente caso, porém, observo que foi apreendida apenas uma munição de uso permitido, desacompanhada de arma, nada havendo nos autos a indicar que o réu esteja inserido em quadro criminoso mais amplo, considerando que o mandado expedido e que gerou a apreensão, que era para tráfico, nada revelou a esse respeito.

III- DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para ABSOLVER o Sr. Reginaldo Venâncio Vilas Boas, qualificado à fl. 05, da prática do crime do art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no art. 386, inc. III (não constitui o fato infração penal), do CPP.

IV - COMUNICAÇÕES FINAIS

Custas na forma da lei (art. 804 do CPP).

Proceda-se em relação à munição na forma do art. 25 do Estatuto do Desarmamento.

Expeça-se Certidão de Honorários Advocatícios, nos termos do Convênio DPE/OAB, se for o caso.

Sentença registrada eletronicamente. Publicada em Audiência. Saíram os presentes intimados.

Ilha Solteira, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA